

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๓๖๐^{๒๕} และมาตรา ๑๓๖๑ วรรคหนึ่ง^{๒๖} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบมาตรา ๗๑^{๒๗} และมาตรา ๗๒^{๒๘} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ จะเห็นได้ว่า บทบัญญัติดังกล่าวได้ให้สิทธิแก่เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ ที่จะจำหน่าย จำนอง หรือก่อให้เกิดภาระติดพันในส่วนของตนในฐานะที่เป็นเจ้าของรวมก็ได้ อันเป็นการจำหน่ายสิทธิการเป็นเจ้าของรวมในทรัพย์สินนั้นนั่นเอง ซึ่งมีผลทำให้บุคคลที่เป็นผู้ซื้อ หรือผู้รับโอนเข้าเป็นเจ้าของรวมแทนเฉพาะในส่วนของผู้ขายหรือผู้โอน จึงมิใช่เป็นการจำหน่าย ตัวทรัพย์สินที่เป็นของเจ้าของรวมทุกคน แม้ว่าทรัพย์สินที่พิพาทนั้นจะเป็นถนนส่วนบุคคล และผลจากการจดทะเบียนของผู้ถูกฟ้องคดีจะทำให้มีผู้ใช้ประโยชน์จากถนนเพิ่มขึ้นอีก ๒ คนก็ตาม แต่การใช้ถนนของเจ้าของรวมทุกคนก็เป็นการใช้ตามสภาพปกติของทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์รวม จึงมิได้เป็นการเพิ่มภาระแก่ทรัพย์สินแต่อย่างใด อีกทั้ง การจำหน่ายสิทธิการเป็นเจ้าของรวม ในที่ดินบางส่วนของนาง ส. มิได้มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีในการเป็นเจ้าของรวม สิทธิของผู้ฟ้องคดีในการใช้ถนนพิพาทมีอยู่อย่างไรก็คงมีอยู่อย่างนั้น ซึ่งการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ประเภทกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะส่วนของนาง ส. เป็นเพียงการจำหน่ายสิทธิการเป็นเจ้าของรวม ในที่ดินบางส่วนของนาง ส. ให้แก่ผู้รับโอนทั้งสองเท่านั้น มิใช่เป็นการจำหน่ายตัวทรัพย์สิน หรือที่ดินแปลงดังกล่าว กรณีจึงมิใช่เป็นการจำหน่ายกรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์สินหรือที่ดินส่วนของ ผู้ฟ้องคดีให้หมดสิ้นไปจากการเป็นเจ้าของรวมตามมาตรา ๑๓๖๑ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมาย

๒๕-๒๖ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๖๐ เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ มีสิทธิใช้ทรัพย์สินได้ แต่การใช้ไม่ต้องไม่ขัดต่อสิทธิแห่งเจ้าของรวมคนอื่น ๆ ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ มีสิทธิได้ดอกผลตามส่วนของตนที่มีในทรัพย์สินนั้น

มาตรา ๑๓๖๑ เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ จะจำหน่ายส่วนของตน หรือ จำนอง หรือก่อให้เกิดภาระติดพันก็ได้ แต่ตัวทรัพย์สินนั้นจะจำหน่าย จำนำ จำนอง หรือก่อให้เกิดภาระติดพันได้ก็แต่ด้วยความยินยอม

แห่งเจ้าของรวมทุกคน

ถ้าเจ้าของรวมคนใดจำหน่าย จำนำ จำนอง หรือก่อให้เกิดภาระติดพันทรัพย์สินโดยมิได้รับความยินยอม แห่งเจ้าของรวมทุกคน แต่ภายหลังเจ้าของรวมคนนั้นได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินแต่ผู้เดียวไซ้ ท่านว่านิติกรรมนั้นเป็นอันสมบูรณ์

๒๗-๒๘ ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๗๑ ให้เจ้าพนักงานที่ดิน เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเขตท้องที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินสาขานั้น

มาตรา ๗๒ ผู้ใดประสงค์จะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้คู่กรณีนำหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาขอจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑

การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามวรรคหนึ่ง สำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ใบไต่สวนหรือหนังสือรับรอง การทำประโยชน์ คู่กรณีอาจยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กรมที่ดิน หรือสำนักงานที่ดินแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑ ดำเนินการจดทะเบียนให้ เว้นแต่การจดทะเบียนที่ต้องมีการประกาศหรือต้องมีการรังวัด

แพ่งและพาณิชย์ ซึ่งจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรวมทุกคนแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะส่วนในที่ดินตามหลักฐานโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๕๔๔๒ ที่ให้นาง ม. และนาง พ. เข้าร่วมถือกรรมสิทธิ์รวมคนละ ๑ ใน ๓ ส่วน เฉพาะในส่วนของนาง ส. จึงมิได้เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๔๐/๒๕๕๙)

๕.๔ การจดทะเบียนจำนอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕.๕ การจดทะเบียนเกี่ยวกับการระจำยอม

ในกรณีที่ที่ดินแปลงการยทรัพย์และที่ดินแปลงสามยทรัพย์ตกเป็นของเจ้าของคนเดียวกัน และเจ้าของที่ดินมีความประสงค์ขอจดทะเบียนยกเลิกการระจำยอมเจ้าพนักงานที่ดินย่อมมีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนยกเลิกการระจำยอมดังกล่าวให้ได้ตามมาตรา ๑๓๙๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบข้อ ๒๑ ของระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการระจำยอมในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๕๐ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการแบ่งแยกโฉนดที่ดินแปลงสามยทรัพย์ออกเป็นแปลงย่อยไปก่อนแล้ว การระจำยอมย่อมยังคงมีอยู่แก่ทุกส่วนที่แยกออกนั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๓๙๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งหากเจ้าของที่ดินแปลงสามยทรัพย์ที่แยกออกมาแต่ละแปลงไม่ได้เป็นคู่กรณีในการทำบันทึกข้อตกลงยกเลิกการระจำยอมด้วย กรณีย่อมถือไม่ได้ว่าการจดทะเบียนยกเลิกการระจำยอมของที่ดินสามยทรัพย์แปลงใดแปลงหนึ่งมีผลเป็นการยกเลิกการระจำยอมของที่ดินสามยทรัพย์ทุกแปลง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๙๑๐ และเลขที่ ๑๒๙๑๑ ตำบลบางขุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวแบ่งแยกมาจากที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๔๓ ของนาง ส. ซึ่งนาง ส. ได้ทำบันทึกข้อตกลงการระจำยอมฉบับลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ กับพันตำรวจเอก ก. เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๐๒๙ โดยพันตำรวจเอก ก. ยินยอมให้ที่ดินของตนทั้งแปลงตกอยู่ในการระจำยอมของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๔๓ ทำให้ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๐๒๙ ของพันตำรวจเอก ก. ตกอยู่ในบังคับแห่งการระจำยอมทั้งแปลงเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๔๓



ของนาง ส. ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จดทะเบียนการะจำยอมให้ในวันเดียวกัน ต่อมา นาง ส. ได้รังวัดแบ่งแยกที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๔๓ ออกอีก ๓ แปลง ได้แก่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๒๘๔ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๘๑๐ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๘๑๑ โดยที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นแปลงคงเหลือ นาง ส. ได้ยกให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๒๘๔ ได้โอนไปเป็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๘๑๐ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๘๑๑ ได้โอนมาเป็นของผู้ฟ้องคดี ส่วนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๐๒๙ ซึ่งเป็นภารยทรัพย์นั้น หลังจากที่มีการจดทะเบียนการะจำยอมแล้ว พันตำรวจเอก ก. ได้โอนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อีกทอดหนึ่ง ต่อมา ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๐๒๙ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกการะจำยอมกัน ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้จดทะเบียนเลิกการะจำยอมให้ตามความประสงค์ โดยระบุในโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๐๒๙ ว่าการะจำยอมซึ่งจดทะเบียนไว้ตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ เป็นอันสิ้นสุดไป โดยคู่กรณีตกลงเลิกจากกันแล้วตามบันทึกข้อตกลง ฉบับลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๐๒๙ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ถมดินปิดทางเข้าออก ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จดทะเบียนเลิกการะจำยอมให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนเลิกการะจำยอมในโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๐๒๙

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นเจ้าของที่ดินแปลงภารยทรัพย์ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๐๒๙ และที่ดินแปลงสามยทรัพย์ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๔๓ (แปลงคงเหลือ) ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จดทะเบียนเลิกการะจำยอมตามบันทึกข้อตกลงเลิกการะจำยอม ฉบับลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นการจดทะเบียนการะจำยอมในกรณีที่ที่ดินแปลงภารยทรัพย์ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๐๒๙ และที่ดินแปลงสามยทรัพย์ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๔๓ ตกเป็นของเจ้าของคนเดียวกัน และเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าวประสงค์จดทะเบียนเลิกการะจำยอมตามมาตรา ๑๓๙๘^{๒๙}

^{๒๙} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๙๘ ถ้าภารยทรัพย์และสามยทรัพย์ตกเป็นของเจ้าของคนเดียวกัน ท่านว่าเจ้าของจะให้เพิกถอนการจดทะเบียนการะจำยอมก็ได้ แต่ถ้ายังมิได้เพิกถอนทะเบียนไว้ การะจำยอมยังคงมีอยู่ในส่วนบุคคลภายนอก

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งข้อ ๒๑^{๓๐} ของระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับภาระจำยอมในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้กระทำได้ และการจดทะเบียนเลิกภาระจำยอมดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับภาระจำยอมในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เจ้าพนักงานที่ดินจะต้องจดบันทึกสาระสำคัญลงในโฉนดที่ดินอย่างถูกต้องตามข้อเท็จจริงและไม่ขัดต่อกฎหมาย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๕ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งข้อความที่ว่าภาระจำยอมสิ้นไปโดยการจดทะเบียนเลิกภาระจำยอมระหว่างที่ดินแปลงใดบ้างย่อมเป็นสาระสำคัญ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงการยทรัพย์ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๐๒๙ และที่ดินแปลงสามยทรัพย์ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นโฉนดที่ดินแปลงคงเหลือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ย่อมไม่มีสิทธิที่จะขอจดทะเบียนเลิกภาระจำยอมในส่วนที่เป็นประโยชน์แก่ที่ดินแปลงสามยทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๙๑๐ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๙๑๑ ที่แบ่งแยกมาจากโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๔๓ และเมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงสามยทรัพย์ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๙๑๐ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๙๑๑ ไม่ได้เป็นคู่กรณีในการทำบันทึกข้อตกลงเลิกภาระจำยอมฉบับลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ภาระจำยอมดังกล่าวจึงยังคงมีอยู่เพื่อประโยชน์แก่ที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๑๓๙๕^{๓๑} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จดทะเบียนเลิกภาระจำยอมโดยได้จดบันทึกสาระสำคัญลงในสารบัญญัตินจดทะเบียนโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๐๒๙ ว่า ภาระจำยอมซึ่งจดทะเบียนไว้ตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ เป็นอันสิ้นไปโดยคู่กรณีตกลงเลิกจากกันแล้วตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นการจดบันทึกที่มีสาระสำคัญแสดงให้เห็นว่า ภาระจำยอมที่จดทะเบียนไว้เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ในส่วนที่เป็นประโยชน์แก่โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๙๑๐ และโฉนดที่ดิน

^{๓๐} ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับภาระจำยอมในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๒๑ กรณีที่อสังหาริมทรัพย์ได้จดทะเบียนภาระจำยอมไว้ ต่อมาเจ้าของการยทรัพย์และเจ้าของสามยทรัพย์ตกมาเป็นเจ้าของคนเดียวกัน ถ้าเจ้าของมีความประสงค์จะเลิกภาระจำยอม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนเลิกภาระจำยอมได้

^{๓๑} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๙๕ ถ้ามีการแบ่งแยกสามยทรัพย์ ท่านว่าภาระจำยอมยังคงมีอยู่เพื่อประโยชน์แก่ทุกส่วนที่แยกออกนั้น แต่ถ้าภาระจำยอมนั้นไม่ใช่และใช้ไม่ได้ตามรูปการเพื่อประโยชน์แก่ส่วนใดไซ้ ท่านว่าเจ้าของการยทรัพย์จะเรียกให้พ้นจากภาระจำยอมอันเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนนั้นก็ได้



เลขที่ ๑๒๙๑๑ สิ้นไปด้วยจึงคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว พิจารณาให้เพิกถอนการจดทะเบียนเลิกภาระจำยอมในโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๐๒๙ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยแก้ไขการจดบันทึกสาระสำคัญลงในสารบัญจดทะเบียนโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๐๒๙ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ปรากฏว่า ภาระจำยอมที่จดทะเบียนไว้ตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็นอันสิ้นสุดไปตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เฉพาะส่วนที่เป็นประโยชน์แก่ที่ดินแปลงสามยทรัพย์ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๔๓ (แปลงคงเหลือ) เท่านั้น ทั้งนี้ ภาระจำยอมที่ได้จดทะเบียนไว้ตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ยังคงมีอยู่เพื่อประโยชน์แก่ที่ดินแปลงสามยทรัพย์ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๙๑๐ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๙๑๑ (แปลงแบ่งแยก) เช่นเดิมทุกประการ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๘๔/๒๕๕๙)

๖. กรณีอื่น ๆ

๖.๑ การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

บุคคลที่ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนที่จะมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นเขตนิคมสร้างตนเองโดยไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และไม่มีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ต้องถือว่ามิใช่ผู้มีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย แม้ว่าภายหลังจากการที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว บุคคลข้างต้นจะได้เข้าเป็นสมาชิกของนิคมสร้างตนเอง กรณีก็ย่อมไม่อาจถือได้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินแปลงดังกล่าวดีกว่าสมาชิกนิคมสร้างตนเองรายอื่นที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ได้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ และได้รับการพิจารณาออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค. ๓) ในที่ดินแปลงนั้นไปแล้ว ดังนั้น การที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนำที่ดินดังกล่าวไปจัดให้แก่สมาชิกนิคมสร้างตนเองรายนั้น และต่อมามีการออก น.ค. ๓ ในที่ดินดังกล่าวให้แก่ทายาทโดยธรรมของผู้นั้น จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ในท้องที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร และอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อดำเนินการนำที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่ไม่มีบุคคลใด

มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนการจัดตั้งนิคมสร้างตนเองภายในแนวเขตที่ดินตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกามาจัดให้ราษฎรได้มีที่ดินทำกินและใช้เป็นที่อยู่อาศัย และในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการสำรวจรังวัดที่ดินบริเวณพื้นที่ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อจัดให้สมาชิกของตนได้มีที่ดินทำกินและเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งนางสาว อ. มารดาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดจึงได้รับการจัดที่ดินและได้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวด้วย โดยเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ออกเป็นหลักฐานหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค. ๓) เลขที่ ๔๗๒๘ และเลขที่ ๔๗๒๙ ให้แก่นางสาว อ. หลังจากที่นางสาว อ. เสียชีวิต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรมของนางสาว อ. ได้ยื่นคำร้องขอรับสิทธิการทำประโยชน์ในที่ดินทั้งสองแปลงพิพาทต่อจากนางสาว อ. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงได้ออก น.ค. ๓ เลขที่ ๕๒๒๗ และเลขที่ ๕๒๒๘ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ หลังจากนั้น ได้มีโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินในพื้นที่ดังกล่าว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงได้อาศัยหลักฐาน น.ค. ๓ ดังกล่าวออกโฉนดที่ดินในที่ดินพิพาททั้งสองแปลงให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๗๘๑๕ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๗๘๑๖ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ตามลำดับ เมื่อผู้ฟ้องคดีทราบถึงการออกโฉนดที่ดินดังกล่าว จึงได้ไปร้องขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จ่ายเงินค่าตอบแทน (ไถ่ถอน) ที่ดินแก่ผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าเป็นการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามข้อตกลงในบันทึกข้อความ ไม่ลงวันที่ เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๖ เรื่อง ชี้แจงและติดตามผลตามมติที่ประชุมสมาชิกนิคมผัง ๕๖ ครอบคลุม ตามรายงานบันทึกการประชุมชี้แจงที่ดินผัง ๕๖ ครอบคลุม เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๕ ซึ่งมีสาระสำคัญว่า ถ้าสมาชิกผู้ใดได้รับการจัดที่ดินจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อใด สมาชิกผู้นั้นจะต้องนำเงินมาชำระเพื่อเป็นค่าบุกร้างถางพงให้กับเจ้าของที่ดินเดิม ถ้าสมาชิกผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงอันเป็นเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว ทั้งสองฝ่ายไม่มีสิทธิทำกินในที่ดินนั้นและจะเรียกร้องสิ่งตอบแทนใด ๆ ไม่ได้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า บิดามารดาของตนเป็นผู้บุกเบิกและได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทก่อนที่จะมีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้บริเวณที่ดินพิพาทเป็นเขตดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำที่ดินไปจัดให้แก่สมาชิกได้ แต่เมื่อสมาชิกได้รับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแล้วจะต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่บิดาของตนตามข้อตกลง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินทั้งสองฉบับที่ออกให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพื่อให้มาเป็นของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓ ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดที่ดินพิพาททั้งสองแปลงให้แก่ นางสาว อ. มารดาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ที่กฎหมายกำหนดให้ได้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินตามมาตรา ๘^{๓๒} แห่งพระราชบัญญัติ จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ต่อมา อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ออก น.ค. ๓ เลขที่ ๔๗๒๘ และเลขที่ ๔๗๒๙ ให้แก่ นางสาว อ. ตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง^{๓๓} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และภายหลังจากที่นางสาว อ. เสียชีวิตได้มีการออก น.ค. ๓ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในฐานะทายาทโดยธรรมของนางสาว อ. ตามคำร้องขอรับสิทธิ การทำประโยชน์ โดยออกเป็น น.ค. ๓ เลขที่ ๕๒๒๗ และเลขที่ ๕๒๒๘ และได้มีการ ออกโฉนดที่ดินในที่ดินพิพาททั้งสองแปลงให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๗๘๑๕ ได้ออกสืบเนื่องจากหลักฐาน น.ค. ๓ เลขที่ ๕๒๒๘ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๗๘๑๖ ได้ออกสืบเนื่องจากหลักฐาน น.ค. ๓ เลขที่ ๕๒๒๗ ตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดที่ดินพิพาท ทั้งสองแปลงดังกล่าว และต่อมาอธิบดีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออก น.ค. ๓ เลขที่ ๔๗๒๘ และเลขที่ ๔๗๒๙ ให้แก่ นางสาว อ. และนำมาสู่การออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๗๘๑๕ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๗๘๑๖ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ทายาทของนางสาว อ. นั้น จึงชอบ ด้วยกฎหมายแล้ว และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี แม้ว่าบิดามารดาของผู้ฟ้องคดีจะครอบครองทำประโยชน์ ในที่ดินพิพาททั้งสองแปลงจริงตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง แต่เป็นการครอบครองทำประโยชน์ โดยไม่มีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ตามมาตรา ๕^{๓๔} แห่งพระราชบัญญัติ

^{๓๒-๓๓} พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑

มาตรา ๘ ให้อธิบดีมีอำนาจอนุญาตให้สมาชิกนิคมเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมตามกำลังแห่งครอบครัว ของสมาชิกนิคมนั้น แต่ไม่เกินครอบครัวละห้าสิบไร่

มาตรา ๑๑ ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๒๖ และมาตรา ๔๐ เมื่อสมาชิกนิคมได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว และได้เป็นสมาชิกนิคมมาเป็นเวลาเกินกว่าห้าปี ทั้งได้ชำระเงินช่วยเหลือที่รัฐบาลได้ลงไปตามมาตรา ๑๐ และชำระหนี้เกี่ยวกับ กิจการของนิคมให้แก่ทางราชการเรียบร้อยแล้ว ให้ออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ให้แก่ผู้นั้น

ผู้ได้รับหนังสือแสดงการทำประโยชน์แล้วจะขอให้ออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ สำหรับที่ดินนั้นตามประมวลกฎหมายที่ดินได้

^{๓๔} พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕

มาตรา ๕ ให้ผู้ที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ โดยไม่มี หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน แจ้งการครอบครองที่ดินต่อนายอำเภอท้องที่ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

วรรคสอง (ยกเลิก)

การแจ้งการครอบครองตามความในมาตรานี้ ไม่ก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่แก่ผู้แจ้งแต่ประการใด

ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงถือว่ามีใช้ผู้มีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย และแม้ว่าภายหลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเองในท้องที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร และอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชรฯ บิดามารดาของผู้ฟ้องคดีจะได้สมัครเป็นสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อนนางสาว อ. แต่บิดามารดาของผู้ฟ้องคดีก็ไม่ใช่สมาชิกที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพฯ แต่ได้รับการจัดที่ดินแปลงอื่นจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บิดามารดาของผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิในที่ดินพิพาททั้งสองแปลงดีไปกว่านางสาว อ. ส่วนข้อตกลงฉบับที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง มิใช่ข้อตกลงที่จะนำมายกเว้นทำให้บิดามารดาของผู้ฟ้องคดีมีสิทธิในที่ดินพิพาททั้งสองแปลงโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่มีลักษณะเป็นเพียงการระงับข้อพิพาทระหว่างบิดามารดาของผู้ฟ้องคดีกับสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ซึ่งได้รับการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพเท่านั้น ความเสียหายของผู้ฟ้องคดีอันเนื่องมาจากข้อตกลงดังกล่าวจึงเป็นความเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนตามที่ตกลงกันไว้ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีต้องไปใช้สิทธิว่ากล่าวกันต่างหากต่อไป พินาศายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๖๗/๒๕๕๙)

๖.๒ การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖.๓ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กรณีที่มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินโดยมีเนื้อที่ครอบคลุมถึงที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ พระราชกฤษฎีกาข้างต้นจะมีผลเป็นการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินของที่ดินดังกล่าวก็ต่อเมื่อกระทรวงการคลังได้ให้ความยินยอมแล้ว ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้ไม่ปรากฏว่ากระทรวงการคลังได้ให้ความยินยอมให้นำที่ดินดังกล่าวมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินและไม่ปรากฏด้วยว่าได้มีการถอนสภาพที่ดินดังกล่าวจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุกำหนดไว้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจึงไม่มีอำนาจนำที่ดินนั้นไปใช้ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ ดังนั้น การที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจารณาคำขอ



เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินดังกล่าวแล้วมีมติให้ยกคำขอ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินป่าโคกหนองน้ำเค็มและป่าโคกดอนโพธิ์ ซึ่งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเชียงดา ตำบลนาสะอาด ตำบลสร้างคอม ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม ตำบลจอมศรี ตำบลโคกกลาง ตำบลเพ็ญ ตำบลบ้านธาตุ ตำบลบ้านเหล่า ตำบลสุขเมืง ตำบลเตาไห ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี ตำบลนาทราย ตำบลบ้านแดง ตำบลดอนกลอย กิ่งอำเภอพิบูลย์รักษ์ อำเภอหนองหาน และตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทซึ่งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ ๒๐ ไร่ แต่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุอยู่ในความดูแลของกระทรวงการคลัง โดยมีการสงวนหวงห้ามไว้เป็นค่ายลูกเสือ ตามทะเบียนพัสดุเคลื่อนที่ไม่ได้ของโรงเรียนบ้านโคกสว่าง ได้มาโดยสงวนไว้และยกให้ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๐๘ ธารักษ์พื้นที่อุดรธานีได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ อด ๒๕๒๒ และเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ อธิบดีกรมที่ดินได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่ อด ๒๓๗๐ ไว้แล้ว โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ยังมิได้นำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีมติให้ยกคำขอของผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเดิมที่ดินพิพาทเป็นป่าคุ้มครองตามพระราชกฤษฎีกากำหนดป่าโคกหนองน้ำเค็มและป่าโคกดอนโพธิ์ ในท้องที่ตำบลสร้างคอม อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๔ จากนั้นได้เปลี่ยนสภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และมีสภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกน้ำเค็มและป่าโคกดอนโพธิ์ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๙๐ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ การระบุในทะเบียนพัสดุเคลื่อนที่ไม่ได้ของโรงเรียนบ้านโคกสว่าง เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๐๘ ว่าที่ดินพิพาทสงวนหวงห้ามไว้เป็นค่ายลูกเสือ ภายหลังธารักษ์พื้นที่อุดรธานีได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ และมีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแล้ว ไม่มีผลทำให้ที่ดินพิพาทเปลี่ยนแปลงสภาพไปเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะหรือที่ราชพัสดุ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล

มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ยกคำขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีมาดำเนินการพิจารณาใหม่ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยืนยันว่า ที่ดินพิพาทได้มีการสงวนหวงห้ามไว้เป็นค่ายลูกเสือตามทะเบียนพัสดุเคลื่อนที่ไม่ได้ของโรงเรียนบ้านโคกสว่าง เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๐๘ ก่อนการกำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเชียงดา ตำบลนาสะอาด ตำบลสร้างคอม ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม ตำบลจอมศรี ตำบลโคกกลาง ตำบลเพ็ญ ตำบลบ้านธาตุ ตำบลบ้านเหล่า ตำบลสุขุมล้ำ ตำบลเตาไห ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี ตำบลนาทราย ตำบลบ้านแดง ตำบลดอนกลอย กิ่งอำเภอพิบูลย์รักษ์ อำเภอหนองหาน และตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินฯ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ธารักษ์พื้นที่อุดรธานีได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุโดยยึดถือหลักฐานตามทะเบียนพัสดุเคลื่อนที่ไม่ได้ของโรงเรียนบ้านโคกสว่าง และเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ได้มีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงไว้แล้ว ที่ดินพิพาทจึงมีสถานะเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ อยู่ในความดูแลของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๔^{๓๕} และมาตรา ๕^{๓๖} แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ การที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะนำที่ดินแปลงพิพาทมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจึงต้องได้รับความยินยอม

^{๓๕-๓๖} พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘

มาตรา ๔ ที่ราชพัสดุ หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด เว้นแต่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ดังต่อไปนี้

(๑) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน

(๒) อสังหาริมทรัพย์สำหรับพลเมืองใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ของพลเมืองใช้ร่วมกันเป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่งทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ

ส่วนอสังหาริมทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลและขององค์การปกครองท้องถิ่นไม่ถือว่าเป็นที่ราชพัสดุ

มาตรา ๕ ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ

บรรดาที่ราชพัสดุที่กระทรวง ทบวง กรมใดได้มาโดยการเวนคืนหรือการแลกเปลี่ยนหรือโดยประการอื่น ให้กระทรวงการคลังเข้าถือกรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุนั้น ทั้งนี้ ยกเว้นที่ดินที่ได้มาโดยการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม



จากกระทรวงการคลังตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๒)^{๓๗} แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ เสียก่อน เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงในคดีนี้ว่า กระทรวงการคลังได้ให้ความยินยอมให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนำที่ดินพิพาทซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะไปใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินนั้นมีผลเป็นการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับที่ดินดังกล่าว ประกอบกับไม่ปรากฏว่ามีการถอนสภาพที่ดินพิพาทตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ ที่ดินพิพาทจึงเป็นที่ดินที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไม่มีอำนาจนำมาใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาคำขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้วมีมติให้ยกคำขอดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๖/๒๕๖๐)

เมื่อระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ มิได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดในการพิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับการคัดค้านประกาศรายชื่อเกษตรกรผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินไว้ อันถือเป็นขั้นตอนกระบวนการพิจารณาทางปกครอง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจึงควรพิจารณากรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันสมควร คือ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องคัดค้าน ดังนั้น การที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดรวบรวมพยานหลักฐานจนได้ข้อเท็จจริงเพียงพอแก่การพิจารณาข้อพิพาทดังกล่าว แต่กลับไม่ดำเนินการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพื่อพิจารณาทบทวนมติและดำเนินการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์

^{๓๗} พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒

มาตรา ๒๖ เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินใช้บังคับในท้องที่ใดแล้ว

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ถ้าในเขตปฏิรูปที่ดินนั้นมีที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่ได้สงวนหรือหวงห้ามไว้ตามความต้องการของทางราชการ เมื่อกระทรวงการคลังได้ให้ความยินยอมแล้ว ให้พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินนั้นมีผลเป็นการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับที่ดินดังกล่าว โดยมีต้องดำเนินการถอนสภาพตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ และให้ ส.ป.ก. มีอำนาจนำที่ดินนั้นมาใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้

ฯลฯ

ฯลฯ

ในเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่ผู้มีสิทธิหรือเกษตรกรผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วันตั้งที่กล่าวข้างต้น ย่อมเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินจำนวน ๒ แปลง คือ แปลงเลขที่ ๔๐๔ ระบุว่า ส.ป.ก.ที่ ๕๗๔๒|๙๐๗๘-๓ เนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ๑๓ ตารางวา และแปลงเลขที่ ๔๔๒ ระบุว่า ส.ป.ก.ที่ ๕๗๔๒|๙๐๗๘-๗ เนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ๔๕ ตารางวา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ตามประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสกลนคร ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ ของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสกลนคร แต่ในวันนัดมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสกลนคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้รับเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครว่า ผู้ร้องสวดที่ ๑ และผู้ร้องสวดที่ ๒ ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ สัญชาติสวีเดน ขอคัดค้านการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินพิพาททั้งสองแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ร้องสวดทั้งสองเป็นผู้ถือครองที่ดินที่แท้จริงตามบันทึกข้อตกลงแบ่งทรัพย์สินระหว่างผู้ร้องสวดที่ ๒ กับนาง ส. ผู้ถูกฟ้องคดี จึงยังไม่มอบหนังสืออนุญาตให้แก่ผู้ฟ้องคดี และได้เรียกผู้ฟ้องคดีมาให้การกรณีดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ให้การต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือครองที่ดินแปลงเลขที่ ๔๐๔ เนื้อที่ประมาณ ๒ งาน ใช้ที่ดินทำประโยชน์โดยปลูกสร้างบ้าน ส่วนผู้ร้องสวดที่ ๒ เป็นผู้ถือครองที่ดินแปลงเลขที่ ๔๐๔ ในส่วนที่เหลือรวมทั้งที่ดินแปลงเลขที่ ๔๔๒ หลังจากนั้น นายอำเภอภูพานได้เรียกให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องสวดทั้งสองมาทำการเจรจาไกล่เกลี่ย จนกระทั่งได้มีการตกลงทำสัญญาประนีประนอมข้อพิพาทลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ โดยตกลงกันว่า ผู้ร้องสวดทั้งสองยอมถอนคัดค้านการขอออกหนังสืออนุญาตให้แก่ผู้ฟ้องคดีสำหรับที่ดินแปลงเลขที่ ๔๐๔ เฉพาะในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีใช้ปลูกสร้างและยอมให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอเฉพาะในส่วนนี้ต่อไปได้ ส่วนที่ดินแปลงเลขที่ ๔๐๔ และเลขที่ ๔๔๒ ในส่วนที่ผู้ร้องสวดทั้งสองเป็นผู้ถือครอง ให้ผู้ร้องสวดทั้งสองมีสิทธิยื่นคำร้องขอออกหนังสืออนุญาตตามกฎหมายต่อไป ต่อมา นาง ส. ได้ให้การต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีว่า ขอคัดค้านการอ้างสิทธิในที่ดินของผู้ร้องสวดทั้งสองและประสงค์ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือครองที่ดินพิพาททั้งสองแปลง ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าการรวบรวมพยานหลักฐานยังไม่ได้ช้อยุติ จึงไม่ได้เสนอข้อเท็จจริงให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนครพิจารณา และยังไม่ได้ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ประเภทที่อยู่อาศัยในที่ดินพิพาททั้งสองแปลงให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้ทวงถามขอรับหนังสืออนุญาตดังกล่าวเรื่อยมา แต่ก็ยังคงไม่ได้รับหนังสือ



จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) ของที่ดินทั้งสองแปลงให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อการรวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกฟ้องคดีเพียงพอแก่การรับฟังข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติได้ว่า ผู้ฟ้องคดีถือครองทำประโยชน์ในที่ดินแปลงเลขที่ ๔๐๔ เฉพาะส่วนที่ปลูกสร้างบ้าน เนื้อที่ประมาณ ๒ งาน โดยไม่มีผู้ใดโต้แย้งคัดค้านการถือครองที่ดินของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนครเพื่อพิจารณามีมติและดำเนินการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข แปลงเลขที่ ๔๐๔ เนื้อที่ประมาณ ๒ งาน เพื่อบริจาคให้ผู้ฟ้องคดีต่อไป สำหรับที่ดินส่วนที่สอง เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่ที่จะพิจารณาออกและมอบหนังสือ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข แปลงเลขที่ ๔๐๔ ในส่วนที่ผู้ฟ้องคดียอมรับว่ามีได้ถือครอง เนื้อที่ประมาณ ๒ งาน ๑๓ ตารางวา กับที่ดินแปลงเลขที่ ๔๔๒ เนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ๔๕ ตารางวา ให้แก่เกษตรกรผู้ยื่นคำร้องขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ถือครองที่ดินและเข้าทำกินในที่ดินนั้นต่อไปได้ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ และเมื่อระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดังกล่าวมิได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีในการพิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับการคัดค้านประกาศรายชื่อเกษตรกรผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินไว้ อันถือเป็นขั้นตอนกระบวนการพิจารณาทางปกครอง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงควรพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันสมควร คือ ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเรื่องร้องคัดค้านของผู้ร้องสอดที่ ๑ และผู้ร้องสอดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ แต่เมื่อนับถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ เป็นเวลา ๑ ปี ๕ เดือน จึงล่วงพ้นระยะเวลา ๙๐ วัน ไปแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีรวบรวมพยานหลักฐานจนได้ข้อเท็จจริงเพียงพอแก่การพิจารณา แต่กลับไม่ดำเนินการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนครเพื่อพิจารณาทบทวนมติและดำเนินการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือเกษตรกรผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงเลขที่ ๔๐๔ และที่ดินแปลงเลขที่ ๔๔๒ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาออกหนังสือ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วมอบให้ผู้ฟ้องคดีหรือเกษตรกรผู้ได้รับอนุญาตให้ถือครองและเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน

แปลงเลขที่ ๔๐๔ และที่ดินแปลงเลขที่ ๔๔๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่
มีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๘/๒๕๖๐)

๖.๔ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กรณีที่ผู้เช่านาได้นำที่นาที่ดินเช่าไปใช้เพื่อการเลี้ยงไก่ชนและใช้เป็น
สถานที่ชนไก่ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า แม้จะใช้ที่นาเพียงบางส่วน
ในการดำเนินการดังกล่าว ก็ต้องถือว่าเป็นการใช้ที่นาเพื่อการอื่นนอกเหนือจากการทำนา
จึงเป็นการนำที่นาที่เช่าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของการเช่าตามที่กฎหมายว่าด้วย
การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมบัญญัติไว้ กรณีย่อมมีเหตุผลเพียงพอให้ผู้ให้เช่าใช้สิทธิ
บอกเลิกการเช่าก่อนสิ้นกำหนดระยะเวลาการเช่าได้ตามกฎหมายฉบับเดียวกัน

สรุปข้อเท็จจริง

นาย พ. (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินของนาย ส. (ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) จำนวน
๒ แปลง ในตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อทำนา แต่ต่อมา
ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าดังกล่าว เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีนำที่นาที่เช่า
ไปทำบ่อนชนไก่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ฟ้องคดีที่ ๒ อันผิดวัตถุประสงค์ของการเช่า
แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมออกจากที่นาที่เช่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการ
การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลบางขวัญ (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อวินิจฉัยข้อพิพาท
ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีมติว่าการบอกเลิกการเช่าเป็นไปโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ให้การเช่าที่ดินตามสัญญาพิพาทสิ้นสุดลง แต่เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
ของผู้เช่า จึงผ่อนผันให้ทำนาต่อไปอีก ๔ ปี โดยเสียค่าเช่าตามปกติจนถึงสิ้นฤดูการทำนา
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ และไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ารื้อถอน ต่อมา
ก่อนสิ้นสุดเวลาผ่อนผันให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำนาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑
และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ขอเช่าที่ดินทำนาต่อไปอีก ๒ ปี แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ถือปฏิบัติตามมติการประชุมข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์มติดังกล่าวต่อ คชก. จังหวัด
ฉะเชิงเทรา แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนั้นปรากฏว่า
ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามมติของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งยังเพิกเฉยไม่ออกจากที่ดินที่เช่าทำนา
ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีหนังสือถึงประธาน คชก. ตำบลบางขวัญ ร้องขอต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้
ดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ
การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถบังคับให้
ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามคำวินิจฉัยดังกล่าวได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง



ให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีรวมทั้งบริวารของผู้ถูกฟ้องคดีออกจากที่นาพิพาท พร้อมทั้งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่นาดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อรับฟังข้อเท็จจริงได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีนำที่นาที่เช่าจากผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไปใช้เพื่อการเลี้ยงไก่ชนและใช้เป็นสถานที่ชนไก่ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งแม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะใช้ที่นาเพียงบางส่วนในการดำเนินการดังกล่าว แต่ก็ต้องถือว่าเป็นการใช้ที่นาเพื่อการอื่นนอกจากการทำนา ทั้งยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการใช้ที่นาเพื่อการทำประโยชน์ตามมาตรา ๔๗^{๓๘} แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิทำได้แม้ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ฟ้องคดีที่ ๒ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นการนำที่นาที่เช่าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของการเช่าตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ กรณีย่อมมีเหตุผลเพียงพอให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ใช้สิทธิบอกเลิกการเช่านาต่อผู้ถูกฟ้องคดีก่อนสิ้นกำหนดระยะเวลาการเช่านาได้ตามมาตรา ๓๑ (๓)^{๓๙} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการให้มีการแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีในข้อหาเปิดบ่อนไก่เพื่อพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อนแต่อย่างใด เนื่องจากการร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีอาญาดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซึ่งผู้เสียหายจะไปกล่าวตามสิทธิและหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้ ซึ่งแตกต่างหากจากการพิจารณาการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเช่าที่ดินใช้ทำนาและการบอกเลิกการเช่าที่ดินทำนาตามสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาที่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ

เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ โดยนาย ส. ผู้รับมอบอำนาจ ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งบอกเลิกการเช่านา โดยระบุเหตุแห่งการบอกเลิกการเช่านาดังกล่าว และได้มีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลบางขวัญ ส่งสำเนาหนังสือบอกเลิกการเช่านาดังกล่าวเพื่อให้ประธานคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบล

^{๓๘-๓๙} พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔

มาตรา ๓๑ ผู้ให้เช่าจะบอกเลิกการเช่าก่อนสิ้นกำหนดระยะเวลาการเช่าไม่ได้ เว้นแต่ในเหตุดังต่อไปนี้

๑. ผู้เช่า

๒. ผู้เช่า

(๓) ผู้เช่าใช้ที่นาเพื่อการอื่นนอกจากการทำนาหรือการทำประโยชน์ตามมาตรา ๔๗ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าหรือทำให้สภาพของนาเปลี่ยนแปลง หรือเป็นอุปสรรคต่อการปลูกพืชหลัก

๑. ผู้เช่า

๒. ผู้เช่า

มาตรา ๔๗ ผู้เช่ามีสิทธิปลูกพืชอายุสั้นใด ๆ นอกจากพืชหลักในนาที่เช่าได้ รวมทั้งการใช้ที่นาบางส่วนทำสวนครัว เลี้ยงสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือการปลูกไม้ยืนต้น ในเมื่อไม่ทำให้สภาพของนาเปลี่ยนแปลงหรือเป็นอุปสรรคต่อการปลูกพืชหลัก

ผู้ให้เช่าจะเรียกเก็บค่าเช่าเพิ่มเติมเพราะเหตุที่ผู้เช่าใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งมิได้

บางขั้วญดำเนินการตามมาตรา ๓๔^{๔๐} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งแม้จะไม่ปรากฏว่า ประธานคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลบางขั้วญได้รับสำเนาหนังสือบอกเลิกการเช่านาของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อใด แต่เมื่อตามเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลบางขั้วญ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ รับฟังได้ว่า ประธานคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลบางขั้วญได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้รับหนังสือของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ที่แจ้งบอกเลิกการเช่านาต่อผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า การบอกเลิกการเช่านาของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงให้การเช่าที่ดินตามสัญญาเช่าพิพาทสิ้นสุดลง แต่เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ถูกฟ้องคดี จึงผ่อนผันให้ทำนาต่อไปอีก ๔ ปี โดยเสียค่าเช่าตามปกติจนถึงสิ้นสุดการทำนา ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ และไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ารื้อถอนแต่อย่างใด โดยก่อนที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะพิจารณาวินิจฉัยการบอกเลิกการเช่านาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งอยู่ร่วมในการประชุมเจรจาตกลงเกี่ยวกับการบอกเลิกการเช่านาระหว่างกัน แต่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายไม่อาจตกลงกันได้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้อ่านคำวินิจฉัยของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีทราบ พร้อมทั้งแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์คำวินิจฉัยให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายทราบว่าสามารถอุทธรณ์คำวินิจฉัยต่อประธานคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่ทราบคำวินิจฉัยหรือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลมีคำวินิจฉัย กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ส่งสำเนาหนังสือบอกเลิกการเช่านาต่อประธานคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลบางขั้วญเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ เป็นอย่างช้า และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งถูกบอกเลิกการเช่านามีโอกาสคัดค้านการเช่านาต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน ตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ แล้ว แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้สิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาวินิจฉัยแล้วมีมติว่าการบอกเลิกการเช่านาเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ทำให้สัญญาเช่าพิพาทสิ้นสุดลง แต่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ถูกฟ้องคดี จึงให้ผ่อนผันให้ทำนาต่อไปอีก ๔ ปี โดยเสียค่าเช่าตามปกติจนถึงสิ้นสุดการทำนา

^{๔๐} พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔

มาตรา ๓๔ การบอกเลิกการเช่านาตามมาตรา ๓๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ผู้ให้เช่านาต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้เช่านา พร้อมทั้งแสดงเหตุแห่งการบอกเลิกการเช่านา และส่งสำเนาหนังสือดังกล่าวต่อประธาน คชก. ตำบล

ภายในเจ็ดวันนับแต่เมื่อได้รับสำเนาหนังสือตามวรรคหนึ่ง ให้ประธาน คชก. ตำบล หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก คชก. ตำบลแจ้งให้ผู้เช่านาที่ถูกบอกเลิกการเช่านาทราบเพื่อคัดค้านการบอกเลิกการเช่านาต่อ คชก. ตำบล ภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่รับแจ้ง



ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ และไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ารื้อถอนแต่อย่างใด จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีและบริวารออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ตามสัญญา พร้อมทั้งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่พิพาทดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา โดยผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๒๖/๒๕๕๙)

๖.๕ การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ

๖.๕.๑ การปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖.๕.๒ การขายหรือแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖.๕.๓ การคืนที่ราชพัสดุให้แก่ผู้ยกให้หรือทายาทของผู้ยกให้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

บทที่ ๑๔

คติปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

๑. การจัดสรรที่ดิน

๑.๑ การใช้อำนาจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ หรือวิธีการที่ได้รับอนุญาต

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ การโอนใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕ การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

การใช้อำนาจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ในการออกคำสั่งให้ผู้จัดสรรที่ดินระงับการกระทำ และบำรุงรักษาสาธารณูปโภคให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้น หรือดำเนินการตามแผนผังโครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้จัดสรรที่ดินกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการระงับตามมาตรา ๔๓ ลดไปหรือเสื่อมความสะดวก ฯลฯ ถือเป็นการออกคำสั่งทางปกครอง ที่จะต้องมีการให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งมีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการแสวงหาข้อเท็จจริงของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดและของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด ไม่ได้ให้ผู้จัดสรรที่ดินมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอหรือมีโอกาสโต้แย้ง

และแสดงพยานหลักฐาน ประกอบกับกรณีไม่อาจถือได้ว่ามีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไป จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ อันจะทำให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดมีอำนาจออกคำสั่งทางปกครอง โดยไม่ต้องดำเนินการตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กระบวนการในการออกคำสั่งทางปกครองดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุให้คำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

นาย อ. มีหนังสือร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตให้จัดสรรที่ดิน กระทำการขัดต่อพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการจ่ายอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน สาธารณูปโภค สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราจึงมีหนังสือแจ้งให้สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว ซึ่งต่อมาเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง ได้เสนอความเห็นว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นควรรายงานข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อพิจารณาสั่งการให้ผู้ฟ้องคดีระงับการกระทำดังกล่าว ตลอดจนบำรุงรักษาสาธารณูปโภคให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นให้เป็นไปตามแผนผังโครงการหรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาต ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำการอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการจ่ายอมที่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรพึงได้ประโยชน์จากที่ดินแปลงสาธารณูปโภคลดไปหรือเสื่อมความสะดวก ผิดไปจากแผนผังโครงการหรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาต ไม่ดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคให้เป็นไปตามแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการให้คงสภาพการใช้ประโยชน์ดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นตามนัยมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการกระทำที่มีขอบบำรุงรักษาสาธารณูปโภคดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้น และดำเนินการตามแผนผังโครงการหรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีโดยให้ดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับทราบคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มติของผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน รั้ง หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลอันเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕^๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อไม่ปรากฏว่าพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในกรณีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินอาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๒^๒ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ออกคำสั่งให้ผู้จัดสรรที่ดินระงับการกระทำหรือดำเนินการตามคำสั่งไว้เป็นการเฉพาะ จึงต้องนำมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง^๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

^๑ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า

(๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน รั้ง หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ

(๒) การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

ฯลฯ

^๒ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๓

มาตรา ๔๓ สาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต เช่น ถนน สวน สนามเด็กเล่น ให้ตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร และให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินที่จะบำรุงรักษาสาธารณูปโภคดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นนั้นต่อไป และจะกระทำการใดอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้

ให้ผู้จัดสรรที่ดินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมาทำสัญญาค้ำประกันการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค ซึ่งผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้น และยังคงอยู่ในความรับผิดชอบในการบำรุงรักษาของผู้จัดสรรที่ดินตามวรรคหนึ่ง กับคณะกรรมการ และให้นำมาตรา ๒๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ผู้จัดสรรที่ดินกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมตามมาตรา ๔๓ ลดไป หรือเสื่อมความสะดวก หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผิดไปจากแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจสั่งให้ผู้จัดสรรที่ดินระงับการกระทำนั้น และบำรุงรักษาสาธารณูปโภคให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้น หรือดำเนินการตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กำหนด

^๓ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสดำเนินการขอเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

